

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3481/2534

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด

นาย เปี่ยมศักดิ์ แซ่เอ็ง หรือ ธนาวุฒิ

สิริวัณณะ กับพวก

ผู้ซื้อ ทรัพย์

นาย พรชัย งามวิไล ดี

นาย เปี่ยมศักดิ์ แซ่เอ็ง หรือ ธนาวุฒิ สิริ
วัณณะ

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 509

ป.วิ.พ. มาตรา 296

การที่ผู้แทนผู้ร้องที่ 2 ลงชื่อค้ำราคาขาย 3,050,000 บาทในรายงานการขาย
อสังหาริมทรัพย์ เป็นเหตุผลสนับสนุนให้ฟังได้ว่าผู้แทนผู้ร้องที่ 2 เข้าใจผิดว่าในขณะที่
ที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ขานราคาประมูลว่า "สามล้านห้า หนึ่ง สามล้านห้า สอง สาม
ล้านห้า สาม" นั้น หมายถึงราคา 3,500,000 บาท นอกจากนี้ปรากฏว่าการให้ราคา
ประมูลก่อนครั้งสุดท้ายถือราคา 3,000,000 บาท เพิ่มจากราคาครั้งก่อนหน้านั้นถึง
950,000 บาท ย่อมทำให้ผู้แทนผู้ร้องที่ 2 เข้าใจได้ว่าผู้ซื้อทรัพย์ประมูลราคา
3,500,000 บาท จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขานราคาไม่ชัดเจน การ
ดำเนินการขายทอดตลาดจึงเป็นไปโดยมิชอบ.

คดีสืบเนื่องจากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ โจทก์ขอให้บังคับคดีเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไต่ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยและประกาศขายทอดตลาดนายพร
ชัย งามวิไลดี เป็นผู้ประมูลได้ในราคาสูงสุด 3,050,000 บาท

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องทำนองเดียวกันว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินพิพาทต่ำกว่าราคาที่แท้จริงเจ้าพนักงานบังคับคดีขายราคาในขณะที่มีการ
ประมูลว่า "สามล้านห้า" ทำให้ผู้ร้องที่ 2 สำคัญผิดว่า เป็นการขายในราคา 3,500,000
บาทไม่ใช่ 3,050,000 บาท จึงไม่สู้ราคาต่อไป ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินพิพาทและมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดใหม่

ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดโดย
ชอบแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องที่ 2 ว่า คดีมี
เหตุที่จะให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทหรือไม่ผู้ร้องที่ 2 ฎีกาว่า เจ้า
พนักงานบังคับคดีขายราคาขายทอดตลาดไม่ชัดเจน จึงเป็นการดำเนินการบังคับคดี
ขัดต่อระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาด เห็นว่านายจตุพรผู้แทนผู้ร้องที่
2 ได้ลงชื่อค่านราคาขาย 3,050,000 บาท ในรายงานการขายอสังหาริมทรัพย์จึงเป็น
เหตุผลสนับสนุนให้ฟังได้ว่าผู้แทนผู้ร้องที่ 2 เข้าใจผิดว่าในขณะที่เจ้าพนักงานบังคับ

คดีประมูลราคาขายว่า "สามล้านห้า หนึ่งสามล้านห้า สอง สามล้านห้า สาม" นั้น หมายถึงราคา 3,500,000 บาทไม่ใช่ 3,050,000 บาท ที่ผู้ซื้อทรัพย์สินนายเจษฎา ไชยราชเจ้าพนักงานบังคับคดีเข้าเบิกความเป็นพยานว่าท่านราคาว่า "สามล้านห้า ห้าบาท หนึ่ง สามล้านห้าห้าบาท สอง" ไม่ได้ท่านว่าสามล้านห้าเฉย ๆ นั้น มีน้ำหนักน้อยเพราะถ้าเป็นดังที่ผู้ซื้อทรัพย์สินนายเจตุพรผู้แทนผู้ร้องที่ 2 คงไม่ค้านทันที ในรายงานการขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสนับสนุนข้อวินิจฉัยข้างต้นอีก กล่าวคือ ตามรายงานการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมาตามหนังสือลงวันที่ 2 สิงหาคม 2532ปรากฏว่าการให้ราคาประมูลก่อนจะเกิดพิพาทกันนี้ เป็นไปตามลำดับดังนี้ละ 1,850,000 บาท 1,900,000 บาท 2,000,000 บาท 2,050,000 บาท 3,000,000 บาท 3,050,000 บาท นายเจตุพรผู้แทนผู้ร้องที่ 2 เบิกความว่า ครึ่งสุดท้ายพยานให้ราคา 3,000,000 บาท จึงฟังได้ว่า พยานได้ประมูลเกินจากราคา 2,050,000 บาทซึ่งเป็นการประมูลราคาครึ่งสุดท้ายก่อนจะถึงราคา 3,000,000 บาทเป็นจำนวน 950,000 บาท เพราะฉะนั้นจึงยังฟังไม่ได้ว่า การประมูลราคาต้องเป็นราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 50,000 บาท เสมอไป ซึ่งทำให้ผู้แทนผู้ร้องที่ 2 เข้าใจได้ว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินประมูลราคา 3,500,000 บาทด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีท่านราคาไม่ชัดเจน จึงทำให้การดำเนินการขายทอดตลาดเป็นไปโดยไม่ชอบ

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดใหม่.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ